

1509513-76.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2341827/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509513-76.2019.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509513-76.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2341827/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 8723807 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 9858/19/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2341827 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 9858/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2341827 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 9858/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2341827 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 9858/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO BRUNO DE SOUSA CRUZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

ANTONIO BRUNO DE SOUSA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343,06, porquanto, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 6 horas, na Avenida 17 Particular, Bairro Consolação, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 35 endendorfs de cocaína, substância que determina dependência física e psíquica.

Segundo se apurou, policiais militares passaram pelo local dos fatos, conhecido por "Beco", e viram o denunciado numa bicicleta, desobedecendo ordem de parada. Foi abordado, sendo localizada a droga. Foram até a casa dele, onde localizaram R\$ 1.138,00 em dinheiro, cuja origem não soube explicar..

O acusado foi notificado (fls. 66), e ofereceu defesa prévia (fls. 73/89). Recebida a denúncia (fls. 101/105), ouviram-se duas testemunhas arroladas pela acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na desclassificação para uso de entorpecente e aplicação de benefícios legais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 70), concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, nada obstante a veemente negativa do acusado, quando de seu interrogatório, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares Milena e Fabrício contaram em Juízo que era de conhecimento deles que o réu, vulgo "Lambari", fazia o abastecimento do local chamado Beco, ponto de venda de droga muito conhecido. A PM Milena acrescentou que dias anteriores denuncia sobre o indivíduo que abastecia o Beco vinha de bicicleta com roupa suja de tinta e botina de serviço, para não levantar suspeita e evitar abordagem policial.

Prosseguindo, disseram que, em patrulhamento, quando ele visualizou a viatura, correu. Foram no encalço e o abordaram, encontrando 35 eppendorf de cocaína com ele. Ele estava numa bicicleta chamativa, que disse ser do irmão. Foram até a casa dele, que era do sogro e da sogra, onde também estavam a mulher dele com uma criança pequena, e todos confirmaram a propriedade da bicicleta. A mulher disse que não sabia de nada sobre droga. Franquearam a entrada e no quarto, numa gaveta e dentre os pertences dele, encontraram mais de mil reais em notas distintas. Ninguém sabia de nada sobre isso, a família estava espantada, falaram que ele estava desempregado e o réu dava muitas versões. Não conheciam o réu pessoalmente, mas tinham as informações sobre as características dele e do horário, no sentido de que o abastecimento acontecia na troca de turno da PM, o que coincidia com a hora da ocorrência.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a traficância, dizendo que estava no local para adquirir droga era para seu consumo e que o dinheiro apreendido na casa era decorrente da venda de um som de carro.

A par da ausência de prova a respeito de sua versão, que era bem possível produzir, certo é que os policiais não conheciam o réu pessoalmente, de maneira que não teriam qualquer razão para prejudicá-lo com versão inventada dos fatos. Além disso, é totalmente fora do contexto a apreensão do dinheiro na residência, quando disse ele estar em uso excessivo de droga a ponto de se dispor a entregar a bicicleta do

irmão na biqueira. Ora, na posse de dinheiro, não é crível que não o usasse para adquirir o entorpecente.

Nem se diga que a ausência de ato de efetiva venda descaracteriza o tráfico, porque a posse da droga, em condições que indicam a mercancia – tal como apurado nestes autos –, é suficiente para a tipificação legal.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: O réu não ostenta antecedentes. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes;

3ª fase: Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena de 2/3, fixando-a em um (1) anos e oito (8) meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar ANTONIO BRUNO DE SOUZA CRUZ, pela prática do crime consubstanciado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu patamar raso.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, § 3º, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, conforme as aptidões do acusado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho, e prestação pecuniária, que arbitro em um salário mínimo a ser encaminhado a entidade assistencial do município, na fase executória.

Por força do artigo 33 do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido nos autos, em favor da União. Após o trânsito em julgado deste pronunciamento, cumpra-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal referido.

Por final, em juízo de periculosidade, não aventando os pressupostos e condições para a decretação da custódia cautelar do réu, autorizo que recorra deste pronunciamento em liberdade.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 21 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA